ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Публичная оферта о заключении договора о предоставлении доступа к программному обеспечению «MyBotica»

Редакция от «01» ноября 2026 г. Вступает в силу с 1 ноября 2026 года.

Текст настоящего документа подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и представляет собой публичную оферту, в которой содержатся все существенные условия договора о предоставлении доступа к программному обеспечению «MyBotica». Если Вы безоговорочно принимаете условия предлагаемой публичной оферты, договор о предоставлении доступа к программному обеспечению «MyBotica» признается заключенным с момента совершения Вами всех требуемых действий, перечисленных в тексте публичной оферты, и означает Ваше согласие со всеми без исключения и дополнения условиями договора.

Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и (или) дополнять настоящую оферту без какого-либо специального уведомления Заказчика, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором. Настоящая оферта является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция оферты размещается в сети Интернет на странице https://mybotica.pro/oferta.pdf. Заказчик обязан регулярно проверять условия настоящей оферты на предмет их изменения и (или) дополнения. Продолжение использования ПО Заказчиком после внесения изменений и (или) дополнений в настоящую оферту означает принятие и согласие Заказчика со всеми такими изменениями и (или) дополнениями. Изменения настоящей оферты, влекущие ухудшение положения Заказчика как оператора персональных данных или расширение состава обрабатываемых данных и операций, вступают в силу для Заказчика не ранее истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их опубликования, а в части Поручения на обработку персональных данных (Приложение № 1) применяются к ранее заключенным договорам только при наличии отдельного акцепта Заказчика в порядке пункта 11.3 настоящего Договора.

Принимая условия настоящей Оферты путем ее акцепта, Вы (Заказчик) заверяете Исполнителя и гарантируете ему, что:

Вы сообщили достоверные данные, идентифицирующие Вас при регистрации в качестве такового на странице регистрации, а также достоверные данные при оформлении платежных документов для оплаты услуг;

Вы заключаете договор добровольно, при этом:

а) полностью ознакомились с условиями Оферты,

б) полностью понимаете предмет Оферты и Договора,

в) полностью понимаете значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения договора на настоящих условиях;

Вы обладаете всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения договора.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Программное обеспечение – облачная программа для ЭВМ «MyBotica» (далее – ПО, Программа, Платформа).

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «МАЙБОТИКА», в лице Генерального директора Барановой Ксении Николаевны, действующей на основании Устава, адрес регистрации: 450522, Республика Башкортостан, муниципальный район Уфимский, сельское поселение Зубовский сельсовет, с. Зубово, ул. Школьная, д. 21/1, ИНН 0272937689, ОГРН 1260200017010, разработчик и правообладатель исключительных прав на программное обеспечение для ЭВМ «MyBotica», доступ к использованию которого получает Заказчик.

Программное обеспечение как услуга – модель, при которой Заказчику предоставляется доступ к ПО посредством браузеров либо иных программ, работающих через веб-протоколы.

Договор – текст настоящей публичной оферты с приложениями, безоговорочно акцептованной Заказчиком в порядке, оговоренном ниже.

Заказчик – любое физическое или юридическое лицо, которое вправе использовать ПО в своем интересе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора и которое безоговорочно приняло условия предложения о заключении Договора о доступе к ПО.

Владелец бота – Заказчик либо указанное Заказчиком лицо (в том числе сторонний бизнес, медицинская организация, организация-клиент Заказчика), в интересах и от имени которого создан и функционирует конкретный бот. Владелец бота определяется в Личном кабинете при создании бота в порядке пункта 4.2 настоящего Договора.

Конечный пользователь (посетитель бота) – физическое лицо, взаимодействующее с ботом, созданным Заказчиком, в том числе посетитель сайта, клиент или пациент Владельца бота, передающее свои данные через интерфейс бота.

Публикующее лицо – лицо, которое фактически размещает (публикует) результат работы бота или созданный с его помощью материал в сети «Интернет» либо иным способом вводит его в оборот. Публикующим лицом может являться Заказчик, Владелец бота, Конечный пользователь или иное третье лицо.

Услуга – осуществляемая Исполнителем на платной основе определенная деятельность (определенные действия, в том числе Техническая поддержка) с использованием облачной платформы и облачных сервисов, направленная на предоставление функциональных возможностей ПО путем предоставления удаленного доступа через сеть Интернет в соответствии с условиями настоящего Договора.

Техническая поддержка – мероприятия, которые Исполнитель осуществляет в установленных им пределах и объемах для обеспечения функционирования ПО, включая информационно-консультационную поддержку Заказчика по вопросам пользования функционалом ПО и работу с обращениями Заказчика в связи с ошибками в функционировании ПО.

API (application programming interface) – интерфейс взаимодействия ПО со сторонними приложениями посредством публичных методов, опубликованных Исполнителем.

Личный кабинет (ЛК) Заказчика – специализированный защищенный информационный раздел Заказчика на сайте https://lk.mybotica.pro/login с функциями управления доступом к ПО, позволяющий Заказчику управлять настройками ПО и получать от Исполнителя информацию в соответствии с настоящим Договором.

Расчетный период – календарный месяц, который начинается в первый и оканчивается в последний день календарного месяца.

Доступность – показатель, который измеряет количество времени, в течение которого облачные услуги доступны для использования, в процентном соотношении. Рассчитывается следующим образом: ежемесячное (ежегодное) время работы разбивается на пятиминутные интервалы и из 100% пятиминутных интервалов в течение месяца (года) вычитается время, в котором услуга была полностью недоступна.

Токен – минимальная единица текста (например, слово, часть слова или символ), которая используется в больших языковых моделях для анализа и генерации текстовой информации. Как правило, состоит из 1–5 символов.

Поручение на обработку персональных данных – документ (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющийся неотъемлемой частью Договора и регулирующий отношения Сторон в сфере обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ).

Субобработчик – третье лицо, привлекаемое Исполнителем для обработки персональных данных по поручению Заказчика (хостинг-провайдер, поставщик вычислительной инфраструктуры, провайдер моделей искусственного интеллекта, сервис рассылок и иные). Перечень Субобработчиков приведен в Приложении № 3 к настоящему Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель, будучи разработчиком, владельцем и обладателем исключительных прав на ПО, предоставляет Заказчику на условиях настоящего Договора удаленный доступ к ПО для использования последним функциональных возможностей ПО, а Заказчик, в свою очередь, обязуется принимать и оплачивать услуги в установленном настоящим Договором порядке.

1.2. Экземпляр ПО запускается и хранится на облачной платформе Исполнителя. При предоставлении Заказчику удаленного доступа к ПО экземпляр ПО не устанавливается на персональный компьютер или сервер Заказчика.

1.3. Доступ к ПО осуществляется удаленно, посредством браузеров или иных программ, использующих веб-протоколы.

1.4. В рамках Договора Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к функциональным возможностям ПО, включая возможность информационного взаимодействия с ПО посредством

программного интерфейса (API). API как самостоятельный объект (программный код, спецификации, описание методов и т.п.) Заказчику не передается; документация по использованию API Исполнителем не предоставляется. Интеграция Заказчика с ПО посредством API выполняется внутри ПО (Сервиса): все необходимые подключения и настройки осуществляет Исполнитель. Заказчику передается идентификатор, который он указывает в предусмотренном для этого разделе (поле) ПО; после этого информационное взаимодействие посредством API доступно Заказчику без совершения им дополнительных действий по настройке.

1.5. Договор является договором с исполнением по требованию по смыслу статьи 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации в части предоставления Заказчику доступа к ПО. Неиспользование Заказчиком доступа к ПО не означает неоказания Услуг.

1.6. Заказчик вправе создавать с использованием ПО ботов как для собственных нужд, так и для нужд третьих лиц (Владельцев бота). При создании бота для нужд третьего лица Заказчик обязан указать Владельца бота в Личном кабинете в порядке пункта 4.2 настоящего Договора.

2. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. Заказчик вправе пользоваться доступом к ПО как Услугой в соответствии с правами, закрепленными настоящим Договором, и не имеет разрешения на использование Услуги и ПО каким-либо иным способом, чем это разрешено настоящим Договором. Любые действия в отношении ПО, не поименованные в настоящем Договоре как законные и не нарушающие права Исполнителя, признаются Сторонами незаконными и рассматриваются как нарушение прав Исполнителя, что является достаточным основанием для расторжения настоящего Договора и выставления требования, направленного на защиту нарушенного права Исполнителя.

2.2. Доступ к ПО предоставляется на неисключительной основе и не подлежит передаче через сеть Интернет. Предоставление доступа к пользованию и прав пользования Услугами (ПО) Исполнителя не является продажей, предоставлением или передачей каких-либо прав на интеллектуальную собственность Исполнителя.

2.3. Алгоритмы работы ПО и его исходные коды (в том числе их части) являются коммерческой тайной Исполнителя.

2.4. Заказчик не вправе использовать ПО в нарушение и (или) с противоречием российскому федеральному, региональному или местному законодательству, а также международному законодательству. Исполнитель вправе безоговорочно приостановить или заблокировать доступ к ПО Заказчику, если он использует ПО для продвижения товаров и услуг, изъятых из гражданского оборота или ограниченных к обороту в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, либо иным способом использует ПО в запрещенных законом целях или в целях, нарушающих права третьих лиц. Основания и порядок ограничения доступа к ПО в связи с распространением запрещенного контента дополнительно определяются разделом 3 настоящего Договора.

2.5. Заказчик не вправе нарушать авторские права на ПО, в том числе: публиковать, передавать, распространять (копировать), воспроизводить ПО или его часть, осуществлять запись в память ЭВМ; модифицировать; предоставлять возможность использования ПО или его части третьим лицам; разрешать третьим лицам осуществлять доступ к ПО и (или) использовать ПО; совершать действия по обходу технических средств защиты, встроенных в ПО; предпринимать попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам Исполнителя.

2.6. Заказчик вправе использовать ПО одновременно не более того количества объектов и метрик, которые указаны в Тарифном плане.

3. ЗАПРЕЩЕННЫЙ КОНТЕНТ. СТАТУС ИСПОЛНИТЕЛЯ КАК ИНФОРМАЦИОННОГО ПОСРЕДНИКА

3.1. Запрет на создание и распространение незаконного контента

3.1.1. Запрещается использовать ПО, а также созданные на его основе боты, для создания, хранения, получения, распространения или иного введения в оборот информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено или ограничено, в том числе:

1. экстремистских материалов, материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, материалов, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе;

2. материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, а также иных материалов, публично оправдывающих или пропагандирующих терроризм;
3. информации, содержащей инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов;
4. информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность;
5. заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, создающей угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности;
6. материалов, содержащих порнографические изображения несовершеннолетних, информацию о способах совершения самоубийства и призывов к его совершению, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств и психотропных веществ и местах их приобретения, информацию, рекламирующую дистанционную продажу алкогольной и табачной продукции, распространение которой запрещено;
7. информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну, персональные данные, полученные в нарушение требований законодательства, и т.п.);
8. информации, нарушающей требования законодательства Российской Федерации о рекламе, в том числе распространяемой без предварительного согласия адресата по сетям электросвязи, а также без обязательной маркировки рекламы.

3.1.2. Запрет, установленный пунктом 3.1.1, распространяется на все элементы бота и связанных с ним материалов, включая:

1. инструкции (сценарии) бота, системные и пользовательские подсказки (промпты);
2. базу знаний, загружаемые и связываемые Заказчиком файлы, таблицы и иные источники данных;
3. входные сообщения и запросы, направляемые боту;
4. сформированные ботом ответы и результаты обработки;
5. результаты, автоматически публикуемые или направляемые с использованием ПО (автопубликация, рассылки, посты в социальных сетях и мессенджерах).

3.1.3. Исполнитель вправе без предварительного уведомления приостановить или прекратить доступ к ПО (боту), удалить или заблокировать соответствующий контент при выявлении признаков нарушения пункта 3.1.1 настоящего Договора, а также при получении требования (предписания) уполномоченного государственного органа, судебного акта или мотивированного обращения правообладателя либо иного заинтересованного лица.

3.2. Разграничение ролей при распространении контента

3.2.1. Стороны признают, что при использовании ПО функции по созданию контента, определению его содержания и его распространению распределены следующим образом:

1. Исполнитель предоставляет исключительно техническую (программную) возможность создания и функционирования ботов, не является инициатором создания и распространения контента, не определяет содержание сообщений, сценариев, базы знаний и результатов работы ботов;
2. Заказчик и (или) Владелец бота определяют содержание бота (сценарии, базу знаний, настройки), самостоятельно загружают данные и несут ответственность за соответствие создаваемого и распространяемого контента требованиям законодательства Российской Федерации;
3. Конечный пользователь самостоятельно формирует запросы к боту и несет ответственность за их содержание;
4. ответственность за фактическое размещение (публикацию) результата работы бота в информационно-телекоммуникационных сетях или иное его введение в оборот несет Публикующее лицо.

3.2.2. Заказчик признает, что указанные роли могут совпадать или не совпадать в одном лице и что именно Заказчик и (или) Владелец бота являются лицами, определяющими, кто фактически размещает информацию с использованием бота и отвечает за ее распространение.

3.2.3. Заказчик обязан обеспечить, чтобы условия использования бота, предназначенного для третьих лиц, содержали условия, обязывающие Конечных пользователей и Владельца бота соблюдать законодательство Российской Федерации и не использовать бота для распространения запрещенного контента.

3.3. Статус Исполнителя как информационного посредника

3.3.1. Стороны признают, что в части предоставления технической возможности размещения и передачи материала Исполнитель действует как информационный посредник в значении статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является инициатором передачи (размещения) материала, не определяет получателя материала, не изменяет содержание переданного материала, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса, и не знал и не должен был знать о неправомерности использования соответствующего материала Конечным пользователем или Заказчиком.

3.3.2. Исполнитель не несет гражданско-правовой ответственности за распространение информации, ограничиваемой или запрещаемой федеральными законами, в случаях, если он оказывает услуги по передаче информации, предоставленной другим лицом, при условии ее передачи без изменений и исправлений либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при условии, что он не мог знать о незаконности распространения информации.

3.3.3. Статус информационного посредника не применяется и Исполнитель несет ответственность на общих основаниях, если Исполнитель является инициатором передачи материала, определяет получателя материала, изменяет содержание материала (за исключением технологических изменений) либо получает доход непосредственно от неправомерного использования материала.

3.4. Порядок реагирования на незаконный контент (notice-and-takedown)

3.4.1. Обращения о размещении запрещенного контента направляются: правообладателями и заинтересованными лицами – по адресу электронной почты, указанному на сайте и в Личном кабинете; уполномоченными государственными органами – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4.2. Заявление правообладателя должно содержать сведения о заявителе, указание на страницу (бота, материал) в сети «Интернет», где размещен материал, и на нарушение прав, а также подтверждение полномочий заявителя.

3.4.3. Исполнитель рассматривает обращение в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, и при подтверждении обоснованности обращения принимает необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения (ограничение доступа к боту, материалу, удаление контента), о чем уведомляет Заказчика и заявителя.

3.4.4. Исполнитель вправе взаимодействовать с уполномоченными государственными органами, операторами связи и провайдерами хостинга в рамках порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона, установленного Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

3.4.5. Заказчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления Исполнителя предоставить информацию и документы, необходимые для рассмотрения обращения, и самостоятельно устранить нарушение.

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1. Роли Сторон

4.1.1. Стороны исходят из следующего распределения ролей:

1. в отношении персональных данных, цели, состав и способы обработки которых Заказчик определяет самостоятельно, включая данные, собираемые через созданные Заказчиком боты (данные Конечных пользователей), Оператором персональных данных в значении статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ) является Заказчик, а при создании бота для нужд третьего лица – Владелец бота, в интересах которого создан бот;
2. Исполнитель, предоставляя Заказчику техническую платформу (Сервис) для обработки данных по его указанию, выступает в роли лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора (Обработчика), в соответствии с частью 3 статьи 6 152-ФЗ;

3. в отношении персональных данных, которые Исполнитель обрабатывает для собственных целей (данные Заказчиков как пользователей Платформы: учетные данные, контактные данные, платежные и биллинговые данные, данные технической поддержки), Исполнитель выступает самостоятельным Оператором и действует на основании своей Политики в отношении обработки персональных данных, размещенной на сайте https://mybotica.pro/privacy-policy;
4. правовые основания отношений Сторон как Оператора и Обработчика определены в Поручении на обработку персональных данных (Приложение № 1), которое акцептуется Заказчиком отдельно в порядке пункта 11.3 настоящего Договора.

4.1.2. Исполнитель не вносит в ПО персональные данные по собственной инициативе, не определяет содержание размещаемой Заказчиком информации и не использует ее в собственных целях, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором (обезличивание для аналитики – пункт 4.8.) и Политикой Исполнителя.

4.2. Определение Оператора для каждого бота. Карточка бота

4.2.1. При создании каждого бота Заказчик обязан заполнить в Личном кабинете «Карточку бота», которая является неотъемлемой частью Поручения и содержит:

1. сведения об Операторе (Заказчике либо Владельце бота): наименование либо фамилия, имя, отчество, адрес, ИНН, ОГРН (ОГРНИП), контактные данные;
2. цели обработки персональных данных;
3. категории субъектов и перечень обрабатываемых данных;
4. перечень операций с данными и используемые сервисы (мессенджеры, CRM, внешние модели, интеграции);
5. правовые основания обработки;
6. сроки обработки и хранения данных;
7. сведения о наличии специальных категорий данных.

4.2.2. Исполнитель вправе приостановить работу бота при незаполненной или недостоверной Карточке бота.

4.2.3. При создании бота для нужд третьего лица Заказчик обязан указать Владельца бота, подтвердить наличие у Заказчика полномочий действовать в интересах Владельца бота и предоставить Исполнителю по его запросу сведения, подтверждающие такое право.

4.3. Обязанности и гарантии Заказчика (Оператора)

4.3.1. Заказчик гарантирует, что:

1. им получены все необходимые согласия субъектов персональных данных на обработку, включая согласия, обеспечивающие привлечение Исполнителя в качестве обработчика;
2. тексты согласий, получаемых через бота или иным образом, содержат сведения об Исполнителе как лице, осуществляющем обработку по поручению Оператора (наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес), в соответствии с частью 4 статьи 9 152-ФЗ;
3. соблюдены требования к письменной форме согласия в случаях, когда она обязательна;
4. при обработке данных, полученных не от субъекта, обязанности, предусмотренные частью 3 статьи 18 152-ФЗ, исполнены;
5. им разработана и опубликована политика в отношении обработки персональных данных в соответствии с частью 2 статьи 18.1 152-ФЗ, доступная в интерфейсе бота и (или) на сайте Заказчика (Владельца бота) в месте сбора данных;
6. соблюдается запрет на первичный сбор, запись, систематизацию, накопление и хранение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся за пределами территории Российской Федерации (часть 5 статьи 18 152-ФЗ); иные лица привлекаются к обработке только при наличии надлежащих оснований;
7. Заказчик не включен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и не привлекался к административной ответственности по статье 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.3.2. Трансграничная передача:

1. Решение о выборе иностранной модели искусственного интеллекта, включая OpenAI и Google Gemini, принимает Заказчик.
2. Перед отправкой запросов в OpenAI и Google Gemini Исполнитель удаляет из их содержания персональные данные. Указанным сервисам передается только обезличенное содержание запросов.

3. Если передаваемые сведения позволяют прямо или косвенно определить физическое лицо, их передача осуществляется с соблюдением требований статьи 12 152-ФЗ. Заказчик исполняет предусмотренные указанной статьей обязанности в отношении обработки, для которой он является Оператором; Исполнитель исполняет обязанности в пределах своей роли и зоны ответственности.
4. Исполнитель не осуществляет первичный сбор и обработку персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся за пределами территории Российской Федерации, и действует по прямой инструкции Заказчика не использовать такие базы данных.

4.3.3. Заказчик обязан незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня информировать Исполнителя о любых запросах субъектов персональных данных или уполномоченных органов, связанных с обработкой данных в Сервисе, об отзыве субъектом согласия на обработку, а также о выявлении фактов предоставления Исполнителю недостоверных или неправомерно полученных данных.

4.3.4. Информационные системы и мессенджеры: Заказчик самостоятельно определяет перечень каналов и интеграций (Telegram, MAX, социальные сети, CRM, внешние ИИ-модели) и несет ответственность за соответствие их использования законодательству Российской Федерации и условиям соответствующих сервисов. Исполнитель не отвечает за функционирование сторонних сервисов и за действия их операторов.

4.4. Соотношение с регистрацией Оператора в уполномоченном органе

4.4.1. Исполнитель зарегистрирован в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, ведение которого осуществляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.

4.4.2. Регистрация Исполнителя в указанном реестре не заменяет и не отменяет обязанностей Заказчика (Владельца бота) как Оператора, включая обязанность подать или актуализировать уведомление об обработке персональных данных в соответствии со статьей 22 152-ФЗ, если такая обязанность возникает и обработка не подпадает под установленные законом исключения.

4.4.3. Исполнитель предоставляет Заказчику по его запросу сведения, необходимые для подачи (актуализации) уведомления: сведения о лице, имеющем доступ к персональным данным и (или) осуществляющем обработку по договору, о месте нахождения баз данных, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации, а также описание реализуемых мер по обеспечению безопасности (Приложение № 4).

4.5. Обработка через Субобработчиков

4.5.1. Заказчик дает Исполнителю согласие на привлечение Субобработчиков, перечень которых приведен в Приложении № 3.

4.5.2. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении перечня Субобработчиков не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней через Личный кабинет или по электронной почте. Заказчик вправе возразить против привлечения нового Субобработчика в течение указанного срока; при отсутствии возражений изменение считается принятым.

4.5.3. Исполнитель обеспечивает, чтобы Субобработчики принимали обязательства о конфиденциальности и безопасности в объеме не меньшем, чем предусмотрено настоящим Договором и 152-ФЗ.

4.6. Работа с запросами субъектов персональных данных

4.6.1. Любой запрос (требование, обращение) от субъекта персональных данных, полученный Исполнителем, в течение 1 (одного) рабочего дня направляется Заказчику для самостоятельного рассмотрения и ответа. Ответственным за ответ субъекту является Заказчик (Владелец бота) как Оператор.

4.6.2. Исполнитель по требованию Заказчика обеспечивает техническое содействие: доступ к данным, их уточнение, блокирование, удаление. Сроки исполнения Исполнителем требований Оператора должны обеспечивать соблюдение Оператором сроков, предусмотренных 152-ФЗ (уточнение и снятие блокирования – 7 рабочих дней; прекращение неправомерной обработки – 3 рабочих дня; уничтожение – 10 рабочих дней; прекращение обработки по требованию субъекта – 10 рабочих дней).

4.7. Инциденты (утечки) персональных данных

4.7.1. О любом факте несанкционированного доступа к персональным данным или ином инциденте, который может повлиять на их безопасность, Исполнитель обязан незамедлительно, но не позднее 4 (четырех) часов с момента выявления, уведомить Заказчика.

4.7.2. Исполнитель предоставляет Заказчику сведения, необходимые для исполнения последним обязанностей, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 152-ФЗ (уведомление уполномоченного органа в течение 24 часов о произошедшем инциденте и в течение 72 часов о результатах внутреннего расследования), и содействует в проведении внутреннего расследования.

4.7.3. Уведомление уполномоченного органа о произошедшем инциденте является обязанностью Заказчика как Оператора; Исполнитель не принимает на себя исполнение публичных обязанностей Оператора, но оказывает необходимое содействие.

4.8. Использование обезличенных данных. Границы поручения

4.8.1. Исполнитель вправе использовать агрегированные и обезличенные данные о работе ПО для его развития, в том числе для улучшения алгоритмов, и в статистических целях, при условии, что примененные методы обезличивания исключают возможность определения принадлежности данных конкретному субъекту без использования дополнительной информации, которая хранится отдельно от обезличенных данных на территории Российской Федерации. Методы обезличивания определяются Исполнителем.

4.8.2. Контактные данные, загружаемые Заказчиком, и содержание коммуникаций с субъектами персональных данных для указанных целей не используются. Содержание переписок не используется для обучения моделей искусственного интеллекта без отдельного документально оформленного согласия Заказчика. Обезличенные данные не передаются третьим лицам в маркетинговых целях.

4.8.3. Самостоятельная обработка Исполнителем допускается только в отношении данных, прошедших обезличивание, либо в отношении данных Заказчиков как пользователей Платформы – на основании Политики Исполнителя.

4.9. Хранение, выгрузка и удаление данных

4.9.1. Обработка персональных данных осуществляется на весь срок действия Договора. Конкретные сроки хранения по категориям данных определяются Карточкой бота (пункт 4.2) и Поручением (Приложение № 1).

4.9.2. По истечении срока действия Договора или при его досрочном прекращении Исполнитель по выбору Заказчика, указанному в письменном распоряжении, уничтожает персональные данные с использованием необратимых методов либо обезличивает их, с представлением подтверждающего акта. При отсутствии распоряжения в течение 30 календарных дней с даты прекращения Договора Исполнитель уничтожает данные.

4.9.3. Заказчик вправе в любой момент в течение срока действия Договора получить выгрузку своих данных и данных, обрабатываемых в его интересах, в структурированном машиночитаемом формате через Личный кабинет либо по письменному запросу.

4.9.4. Удаление данных при прекращении Договора осуществляется также в отношении резервных копий и журналов (логов) в сроки, установленные Поручением; если технически немедленное удаление из резервных копий невозможно, такие данные блокируются и не используются до их планового удаления в соответствии с политикой резервного копирования Исполнителя.

4.9.5. Положения настоящего раздела и Приложения № 1 применяются преимущественно перед условиями хранения данных, изложенными в иных разделах настоящего Договора.

5. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ДЛЯ НУЖД ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ОБРАБОТКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДАННЫХ

5.1. Боты для нужд третьих лиц (Владельцев бота)

5.1.1. При создании бота для нужд третьего лица (например, стоматологии, медицинской организации, образовательной организации, иного бизнеса) Оператором персональных данных посетителей такого бота является Владелец бота. Заказчик в этом случае выступает лицом, действующим по поручению Владельца бота, либо привлекает Исполнителя по поручению Владельца бота.

5.1.2. Заказчик обязан обеспечить наличие у Владельца бота собственной политики в отношении обработки персональных данных и получение Владельцем бота необходимых согласий субъектов, включая указание Исполнителя как обработчика.

5.1.3. Заказчик и Владелец бота самостоятельно несут ответственность за законность оснований и целей обработки данных посетителей бота, а также за состав и содержание обрабатываемых данных.

5.2. Специальные категории персональных данных

5.2.1. Использование ПО для обработки специальных категорий персональных данных (данные о состоянии здоровья, расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, интимной жизни) по общему правилу не допускается.

5.2.2. Обработка сведений о состоянии здоровья допускается исключительно при одновременном соблюдении условий:

1. Оператором (Владельцем бота) является медицинская организация либо иное лицо, профессионально занимающееся медицинской деятельностью и обязанное в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;
2. получено письменное согласие субъекта персональных данных на обработку специальных категорий данных в соответствии с частью 2 статьи 10 152-ФЗ;
3. обработка осуществляется в целях, связанных с оказанием медицинской помощи (запись на прием, ведение записи о пациенте и т.п.), с соблюдением требований законодательства об охране здоровья и врачебной тайне.

5.2.3. Заказчик обязан активировать в Карточке бота признак обработки специальных категорий данных. Без такого признака использование бота для целей, предполагающих обработку сведений о здоровье, запрещается.

5.2.4. Заказчику запрещается включать в базу знаний и иные загружаемые файлы специальные категории данных (за исключением случаев, прямо предусмотренных пунктом 5.2.2), биометрические персональные данные и персональные данные несовершеннолетних без отдельного правового режима.

5.3. Обработка случайно поступивших специальных категорий данных

5.3.1. Если в сообщениях Конечных пользователей случайно поступают специальные категории персональных данных, Заказчик обязан обеспечить их незамедлительное блокирование и удаление, а также уведомить Исполнителя.

5.3.2. Исполнитель вправе реализовать технические меры выявления и блокирования таких данных и вправе приостановить работу бота при выявлении систематического поступления специальных категорий данных без надлежащего правового режима.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Права и обязанности Исполнителя

6.1.1. Исполнитель обязуется оказывать Услуги в соответствии с положениями и условиями настоящего Договора.

6.1.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к ПО посредством регистрации в ПО (сайт, ЛК) с присвоением уникального имени (email) и выдачей пароля для входа в ПО (сайт, ЛК).

6.1.3. Исполнитель обязуется бесплатно обновлять текущую версию ПО и устранять ошибки в ПО в течение срока действия Договора. Данное условие не применяется к разработке новых функциональных компонентов ПО. Применение новых функциональных компонентов ПО становится доступно Заказчику после обновления за дополнительную плату (либо по усмотрению Исполнителя – в счет развития ПО без дополнительной платы). Исполнитель обязуется в течение 1 (одного) месяца с даты предоставления доступа к ПО осуществлять мониторинг ответов бота для корректировок.

6.1.4. Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность данных Заказчика.

6.1.5. Исполнитель обязуется обеспечить Доступность ПО на уровне не ниже 99 % в течение каждого календарного месяца (далее – Отчетный период). При определении показателя Доступности за Отчетный период не учитывается время, в течение которого ПО было недоступно, если недоступность вызвана:

1. плановыми технологическими перерывами, проводимыми в соответствии с планом технического обслуживания, при условии уведомления Заказчика не позднее чем за 2 рабочих дня; общая продолжительность таких перерывов не может превышать 8 часов в Отчетный период;
2. обстоятельствами непреодолимой силы;

3. неработоспособностью или недоступностью сторонних сервисов, с которыми взаимодействует ПО.

Исполнитель не гарантирует работоспособность сторонних сервисов. Обязательство по обеспечению Доступности распространяется исключительно на компоненты ПО, относящиеся к сфере ответственности Исполнителя.

6.1.6. Исполнитель вправе в любое время по своему собственному усмотрению периодически вносить изменения в содержание, пользовательский интерфейс и функциональные возможности ПО, проводить техническое обслуживание системы.

6.1.7. Исполнитель вправе приостановить или прекратить оказание Услуг (заблокировать доступ к ПО) при наличии просроченной задолженности Заказчика, при нулевом балансе счета, при обнаружении фактов нарушения положений раздела 2 и (или) раздела 3 Договора, при использовании Услуги таким образом, вследствие чего Исполнитель может быть привлечен к ответственности, а также при поступлении жалобы субъекта персональных данных, при получении запроса, требования или предписания уполномоченного органа, при возникновении обоснованных сомнений в достоверности предоставленных Заказчиком заверений, в том числе при явном несоответствии объема загружаемой базы масштабу деятельности Заказчика, при загрузке базы без указания источника ее формирования, а также при непредставлении Заказчиком по запросу Исполнителя документов, подтверждающих источник формирования базы и наличие согласий субъектов. Приостановление оказания Услуг по указанным основаниям не является нарушением обязательств Исполнителя, не влечет его ответственности за простой и не является основанием для возврата уплаченных сумм либо применения к нему санкций.

6.1.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в стоимость Услуг, а также изменять условия предоставления Услуги, уведомив об этом Заказчика не менее чем за 20 (двадцать) дней до предстоящего изменения.

6.1.9. Исполнитель вправе использовать агрегированные и обезличенные данные о работе ПО в порядке и на условиях, установленных пунктом 4.8 настоящего Договора.

6.1.10. Обязанности Исполнителя в сфере обработки персональных данных, обеспечения безопасности и взаимодействия с Заказчиком как Оператором определяются разделом 4 настоящего Договора и Приложением № 1.

6.2. Права и обязанности Заказчика

6.2.1. Заказчик обязан совершить все необходимые действия по обеспечению безопасности собственного доступа в сеть Интернет, обеспечить конфиденциальное хранение и не допускать компрометации своих паролей, логинов, пользовательских имен, использовать безопасные пароли, поддерживать актуальное программное обеспечение защиты от вирусов и быть бдительным в отношении спама, фишинга и иных попыток получить несанкционированный доступ к ПО. Заказчик самостоятельно несет риски реализации угроз информационной безопасности. При установлении нарушений информационной безопасности Заказчик обязан незамедлительно предоставить Исполнителю всю имеющуюся информацию об источнике и характере нарушений и принять необходимые меры по препятствованию незаконной деятельности, включая приостановку потребления Услуги до устранения причин нарушения.

6.2.2. Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях, изложенных в разделе 9 настоящего Договора.

6.2.3. Заказчик обязуется надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора, включая требования разделов 3, 4 и 5.

6.2.4. Заказчик обязуется не пользоваться ПО в запрещенных законом целях или в целях, нарушающих права третьих лиц, и не допускать использования ПО для создания и распространения запрещенного контента (раздел 3).

6.2.5. Заказчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без согласия Исполнителя, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

6.2.6. Заказчик вправе пользоваться Услугами в пределах, установленных Договором.

6.2.7. Заказчик вправе получать консультации от Исполнителя по использованию ПО, а также требовать исправления ошибок в работе ПО.

6.2.8. Заказчик вправе отказаться от Услуг в порядке, определенном Договором.

6.2.9. Заказчик подтверждает, что получил согласие на обработку и передачу Исполнителю персональных данных от заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством, а также что тексты таких согласий содержат сведения об Исполнителе как обработчике.

6.2.10. В процессе использования ПО Заказчик самостоятельно загружает в него, обрабатывает, хранит, актуализирует, публикует, распространяет, предоставляет доступ, уничтожает или иным образом использует любую информацию и данные, в том числе персональные данные третьих лиц, и несет ответственность за законность таких действий.

6.2.11. Заказчик обязан заполнить Карточку бота в порядке пункта 4.2, обеспечить наличие у Владельца бота собственной политики обработки персональных данных (при создании бота для нужд третьего лица), а также соблюдать ограничения в отношении специальных категорий данных (раздел 5).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик несет ответственность за любую информацию, которую размещает (вносит, обрабатывает, хранит и т.д.) в ПО, сообщает другим пользователям и третьим лицам. Заказчик соглашается возмещать убытки, ограждать и освобождать Исполнителя от любых претензий, связанных с содержимым, содержанием и точностью информации. Заказчик несет ответственность за свои действия в отношениях с третьими лицами и освобождает Исполнителя от ответственности по искам и претензиям третьих лиц, получающих услуги от Заказчика, которые частично или полностью оказываются с помощью ПО Исполнителя, за исключением случаев, когда такие претензии вызваны виновными действиями самого Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за действия, которые происходят в ПО под паролем Заказчика, и не несет ответственности за вносимую, обрабатываемую и хранящуюся в ПО информацию в объеме, не относящемся к его вине.

7.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных данных: логинов, паролей. Все действия, осуществленные с использованием логинов и паролей Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком. Исполнитель не несет ответственности за убытки любого рода, понесенные Заказчиком из-за утери и (или) разглашения, несанкционированного использования своих данных для доступа к ПО.

7.4. Исполнитель не несет ответственности за любые действия Заказчика, связанные с пользованием ПО, в том числе за неоправданные ожидания Заказчика от использования ПО, за недостижение ожидаемых экономических или иных показателей.

7.5. Если Заказчик посредством использования Услуги обрабатывает персональные данные, то Заказчик является оператором персональных данных и несет ответственность за такую обработку в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исполнитель не несет ответственности за нарушение Заказчиком законодательства о персональных данных, в том числе за несанкционированную трансграничную передачу персональных данных или их первичную обработку на иностранной инфраструктуре. Заказчик обязуется возместить Исполнителю все убытки (включая штрафы, судебные издержки, расходы на юристов), понесенные Исполнителем вследствие предъявления к нему претензий, исков или санкций со стороны государственных органов или третьих лиц, возникших в результате нарушения Заказчиком гарантий и обязательств, предусмотренных разделами 3, 4 и 5 настоящего Договора.

7.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за убытки, причиненные нарушением условий Поручения (Приложение № 1) или требований законодательства о персональных данных при обработке данных по поручению Заказчика, в порядке, установленном Приложением № 1 и законодательством Российской Федерации.

7.7. Доступ к ПО предоставляется в соответствии с общепринятым в мировой практике принципом «As Is» («такой, каков он есть»). Заказчик согласен с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок.

7.8. Исполнитель не несет ответственности за косвенные, специальные, опосредованные или случайные убытки (в том числе убытки в связи с недополученной коммерческой прибылью, прерыванием деятельности или иной имущественный ущерб), возникающие в связи с использованием или невозможностью использования ПО, даже если Исполнитель был уведомлен о возможном возникновении таких убытков и (или) ущерба.

7.9. Ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничивается стоимостью Услуг, оплаченных в соответствующий период, в котором у Заказчика возникли убытки. Ограничение ответственности, установленное настоящим пунктом, не применяется к случаям, когда императивными нормами законодательства Российской Федерации установлена

ответственность, не подлежащая ограничению соглашением сторон, в том числе к обязанностям, связанным с обработкой персональных данных.

7.10. Стороны соглашаются с тем, что данный раздел остается действительным и продолжает действовать в полном объеме вне зависимости от учета его статуса рассмотрения или статуса исключительного средства правовой защиты.

7.11. Стороны признают, что цены на Услуги были установлены и Договор заключен на основе данных ограничений ответственности и что данные ограничения составляют основу Договора между Сторонами.

7.12. Поскольку некоторые юрисдикции не допускают ограничение ответственности в излагаемом объеме, ограничения ответственности применяются в максимальном объеме, разрешенном законодательством. Ничто в настоящем Договоре не освобождает Стороны от обязанностей, возложенных на них императивными нормами законодательства Российской Федерации, и не ограничивает права субъектов персональных данных.

7.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по данному Договору, если это неисполнение произошло вследствие наступления, действия и последствий форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и к которым Стороны относят: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почв, эпидемии и другие явления природы, а также войну или военные действия, выключение электроэнергии, перебои в работе сети Интернет и другие обстоятельства, возникшие не по воле Сторон и которые препятствуют выполнению условий данного Договора.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ПО

8.1. Необходимым условием предоставления доступа к ПО является предварительная регистрация Заказчика в ЛК на сайте https://lk.mybotica.pro/login. При осуществлении регистрации Заказчик обязуется указать актуальный адрес электронной почты, который будет использоваться при предоставлении доступа к ПО. В случае изменения сообщенного при регистрации контактного номера мобильного телефона и (или) адреса электронной почты Заказчик обязуется сообщить Исполнителю новый номер телефона (адрес электронной почты) незамедлительно, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их изменения. В случае неисполнения данной обязанности сообщение о предоставлении доступа, направленное по изначально указанным Заказчиком номеру мобильного телефона и адресу электронной почты, будет считаться надлежащим образом направленным, а доступ – предоставленным Заказчику надлежащим образом в день направления Исполнителем сообщения о предоставлении доступа.

8.2. Доступ считается предоставленным Заказчику с момента отправки Исполнителем Заказчику электронного сообщения, содержащего уведомление о предоставлении доступа, на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при регистрации на сайте https://lk.mybotica.pro/login и являющийся его логином для доступа к ПО.

8.3. Если Заказчик не осуществил предусмотренную пунктом 8.1 предварительную регистрацию на сайте https://lk.mybotica.pro/login в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уплаты платежа, доступ считается предоставленным по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента уплаты платежа.

8.4. По запросу Заказчика (либо по собственной инициативе) Исполнитель направляет Заказчику подписанный Исполнителем акт об оказании услуг. Акт подписывается в подтверждение факта предоставления доступа к ПО Заказчику в дату направления Исполнителем Заказчику сообщения о предоставлении доступа к ПО. При этом Заказчик обязуется подписать акт об оказании услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта и направить подписанную со стороны Заказчика копию Исполнителю. Если Заказчик уклоняется от подписания акта об оказании услуг, Исполнитель вправе подписать акт об оказании услуг в одностороннем порядке, о чем делается соответствующая отметка в акте. Заказчик признается уклоняющимся от подписания акта об оказании услуг, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта от Исполнителя он не направил Исполнителю подписанный со своей стороны экземпляр акта об оказании услуг или мотивированный отказ от подписания указанного акта. Акт об оказании услуг может быть подписан Исполнителем в одностороннем порядке по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента уплаты платежа, о чем делается соответствующая отметка в акте.

8.5. Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. Если Заказчик предоставляет неверную

информацию либо если у Исполнителя есть основания полагать, что предоставленная Заказчиком информация неполна или недостоверна, Исполнитель имеет право заблокировать либо удалить учетную запись Заказчика, созданную Исполнителем, а также запретить (заблокировать) Заказчику использование ПО (ЛК).

8.6. При создании бота Заказчик обязан заполнить Карточку бота в порядке пункта 4.2 представив сведения об Операторе персональных данных (Заказчике либо Владельце бота). До заполнения Карточки бота работа бота не запускается.

9. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. Доступ к ПО предоставляется на платной основе: по подписке (на условиях Тарифного плана) либо по промокоду. Услуги оказываются на условиях предварительной оплаты.

9.2. Совокупность условий предоставления доступа, стоимости Услуг, объема функциональных возможностей, порядка начисления и списания Бонусов определяется Договором и размещается на Сайте и в Личном кабинете.

9.3. Подписка – право использования функциональных возможностей ПО в течение оплаченного расчетного периода. Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц, если иной период не указан в описании Тарифного плана. Стоимость подписки за 1 (один) календарный месяц и количество начисляемых Бонусов устанавливаются согласно Тарифному плану: Подписка «start» предоставляет полный доступ к функциональным возможностям платформы на 1 (один) месяц; использование ИИ включено без ограничения количества Токенов. Бонусы по данному тарифу не начисляются.

Наименование Тарифного плана	**Стоимость подписки за 1 месяц, руб.**	**Количество начисляемых Бонусов**
Тариф «start»	3 900	0 (Бонусы не начисляются)

9.4. Промокод – уникальный буквенно-цифровой код, дающий право на активацию доступа к ПО и (или) начисление Бонусов. Срок действия промокода – 30 (тридцать) календарных дней с даты предоставления; неактивированный промокод аннулируется. Промокод является персональным и не подлежит передаче третьим лицам. Исполнитель вправе отозвать промокод или отказать в его активации при выявлении злоупотребления правом.

9.5. Использование моделей искусственного интеллекта и расходуемые при этом Токены включены в стоимость подписки «start». Лимит количества Токенов не устанавливается. Дополнительная плата за Токены не взимается.

9.6. Бонус – условная расчетная единица, используемая для покрытия стоимости Услуг. Номинальное соотношение – 1 Бонус = 1 (один) рубль, если иное не указано. Бонусы не являются денежными средствами, авансом, предоплатой или иным имущественным правом, подлежащим возврату.

9.7. При каждом использовании Услуг стоимость списывается в первую очередь с бонусного баланса, во вторую очередь – с денежного. Указанный порядок является автоматическим и безальтернативным.

9.8. Бонусы действуют в течение срока действия Тарифного плана, при активации которого начислены. По его окончании неизрасходованные Бонусы аннулируются без компенсации. При приостановлении доступа Бонусы сохраняются 30 (тридцать) календарных дней.

9.9. Оплата производится в российских рублях в безналичном порядке на условиях предварительной оплаты. Оплата счета является акцептом Публичной оферты. Заказчик не вправе совершать оплату со счетов третьих лиц без письменного уведомления Исполнителя и получения его согласия. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

9.10. Кроме случая, указанного в пункте 8.4, акты об оказании услуг не составляются и не являются обязательными. Услуги в прошедшем расчетном периоде считаются оказанными надлежащим образом при отсутствии письменных претензий Заказчика в течение последующего расчетного периода.

9.11. Стоимость Услуг указана без НДС. С 1 ноября 2026 года Исполнитель применяет освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, на основании статьи 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации как участник проекта «Сколково». При возврате денежных средств возврату подлежит только сумма, оплаченная реальными денежными средствами; Бонусы возврату и обмену на деньги не подлежат.

9.12. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять правила бонусной программы, уведомив Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней через Личный кабинет или по электронной почте.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ

10.1. Договор считается заключенным с момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящего Договора любым физическим или юридическим лицом.

10.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора является уплата платежа в соответствии с разделом 9. Акцепт Поручения (Приложение № 1) и Карточки бота осуществляется отдельно в порядке пункта 11.3.

10.3. Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение года. Если ни одна из Сторон не заявит возражений не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока, Договор автоматически пролонгируется на прежних условиях на один год; положение действует ежегодно.

10.4. Стороны вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения уведомления. Заказчик обязан оплатить фактически оказанные Услуги.

10.5. При расторжении Договора или окончании срока его действия Исполнитель обеспечивает уничтожение или обезличивание персональных данных в порядке, установленном разделом 4 и Приложением № 1. Условие о непредоставлении Заказчику данных, находящихся в ПО, применяется исключительно к данным, не являющимся персональными данными и не подлежащими обязательной выгрузке в силу закона, и не ограничивает право Заказчика получить свои данные в порядке пункта 4.9.3.

11. ДОКУМЕНТЫ, УВЕДОМЛЕНИЯ И ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

11.1. Любые уведомления по Договору могут направляться: в мессенджер на номер телефона, используемый Заказчиком при регистрации; по электронной почте на адрес Заказчика, указанный в ЛК, и на адрес Исполнителя info@mybotica.pro; посредством электронного документооборота; почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.

11.2. Действия, совершенные в Личном кабинете под учетными данными Заказчика, включая подтверждение сведений об источнике загружаемых данных, подтверждение достоверности заверений и заполнение Карточки бота, признаются совершенными Заказчиком и приравниваются к документу, подписанному им в письменной форме. Заказчик обеспечивает, чтобы доступ к Личному кабинету имели только уполномоченные им работники, и несет риск действий, совершенных под его учетными данными. Исполнитель вправе фиксировать такие подтверждения (журналы событий, временные метки) и использовать их в качестве доказательства.

11.3. Акцепт Поручения на обработку персональных данных (Приложение № 1) и Карточки бота осуществляется Заказчиком отдельно от акцепта оферты путем совершения в Личном кабинете явного действия – проставления отметки «Я ознакомлен и принимаю Поручение на обработку персональных данных» (и, при необходимости, «Я подтверждаю сведения, указанные в Карточке бота») с фиксацией даты, времени, версии документа, сетевого адреса и учетных данных Заказчика. Такая фиксация признается Сторонами надлежащим подтверждением заключения Поручения и (или) подтверждения Карточки бота. Акцепт новой редакции Поручения осуществляется в том же порядке.

11.4. Приложения являются неотъемлемой частью Договора: № 1 – Поручение на обработку персональных данных; № 2 – Условия партнерской программы; № 3 – Перечень субобработчиков; № 4 – Сведения об инфраструктуре, местах хранения баз данных и реализуемых мерах защиты; № 5 – Условия для ботов, обрабатывающих специальные категории персональных данных.

11.5. В случае противоречия между условиями настоящей оферты и условиями Приложения № 1 (Поручение) в части обработки персональных данных применяются условия Приложения № 1.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Споры и разногласия разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней.

12.2. При невозможности урегулирования споры разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Применимым правом является право Российской Федерации.

12.3. Если какое-либо положение Договора будет признано недействительным или неисполнимым в каком-либо отношении, действие остальных положений сохраняется. Неприменение какого-либо положения не является отказом от него.

13. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель
ООО «МАЙБОТИКА» Адрес регистрации: 450522, респ Башкортостан м.р-н Уфимский, с.п. Зубовский сельсовет, с Зубово, ул. Школьная, 21/1 ИНН 0272937689 ОГРН 1260200017010 р/сч: 40702810320000349699 Банк: ООО "Банк Точка" г. Москва БИК: 044525104 Корр. счёт: 30101810745374525104 Эл. почта: info@mybotica.pro

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ (публичной оферте)
Редакция от «01» ноября 2026 г. Вступает в силу с 1 ноября 2026 года.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Заказчик (Оператор персональных данных либо лицо, действующее в интересах и по поручению Оператора), с одной стороны, и Исполнитель (лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора), с другой стороны, заключили настоящее Приложение к Договору (далее – Поручение) о нижеследующем.

1. Предмет поручения

1.1. Заказчик, являющийся в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ) Оператором персональных данных, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство обрабатывать от имени и за счет Заказчика персональные данные, указанные в пункте 2.1 настоящего Поручения, для целей, указанных в пункте 1.2, с соблюдением принципов и правил, установленных 152-ФЗ, а также требований части 5 статьи 18 и статьи 18.1 152-ФЗ.

1.2. Целями обработки персональных данных являются:

1. автоматизированное взаимодействие с пользователями (субъектами персональных данных) через чат-бот, созданный на облачном сервисе (платформе) с установленной информационной системой, в том числе программой для ЭВМ «MyBotica»;
2. предоставление субъектам персональных данных информации, запрашиваемой через чат-бот, в том числе ответов на вопросы о товарах, услугах и деятельности Заказчика (Владельца бота);
3. запись на прием, оформление заявок и иные действия, инициированные субъектом персональных данных через интерфейс бота;
4. проведение исходящих вызовов и направление сообщений по контактным данным, загруженным Заказчиком; запись и расшифровка разговоров.

1.3. Конкретные цели, состав данных и категории субъектов по каждому боту определяются в Карточке бота (пункт 4.2 Договора), которая является неотъемлемой частью настоящего Поручения.

2. Состав персональных данных и категории субъектов

2.1. Состав обрабатываемых персональных данных, передаваемых Заказчиком Исполнителю или собираемых Исполнителем в рамках предоставления услуг:

1. идентификационные и контактные данные, предоставленные субъектом через интерфейс чат-бота: имя, адрес электронной почты, номер телефона;
2. идентификаторы в мессенджерах и информационных системах (в том числе Telegram, MAX, социальные сети), имя пользователя (username), идентификатор чата;
3. текст сообщений (запросов) пользователя, ответы бота, история диалога;
4. вложения, передаваемые субъектом (файлы, изображения, документы, аудиосообщения, голосовые сообщения);
5. контактные данные, загружаемые Заказчиком в ПО в виде файлов (таблиц), включая иные сведения, самостоятельно включенные Заказчиком в такой файл;
6. аудиозаписи разговоров; текстовые расшифровки разговоров;
7. технические данные, формируемые в процессе использования ПО (метаданные, журналы событий, время и идентификаторы обращений).

2.2. Категории субъектов персональных данных: клиенты, потенциальные клиенты, посетители сайтов и иные физические лица, взаимодействующие с чат-ботом Заказчика (Владельца бота), а также лица, включенные Заказчиком в базы контактных данных для проведения исходящих коммуникаций.

2.3. Специальные категории персональных данных (сведения о состоянии здоровья и иные категории, указанные в части 1 статьи 10 152-ФЗ) обрабатываются исключительно на условиях Приложения № 5 к Договору и при активированном в Карточке бота соответствующем признаке.

3. Перечень действий (операций) с персональными данными

3.1. Исполнитель осуществляет следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

3.2. Исполнитель обеспечивает обработку персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, и не осуществляет первичный сбор, запись, систематизацию, накопление и хранение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся за пределами территории Российской Федерации.

4. Обязательства Заказчика (Оператора)

4.1. Заказчик гарантирует и подтверждает, что:

1. персональные данные обрабатываются на законном и легитимном основании (в соответствии со статьей 6 152-ФЗ). Для целей, требующих согласия субъекта, такое информированное, конкретное, сознательное и однозначное согласие получено Заказчиком и хранится у него;
2. цели обработки совместимы с целями, указанными в пункте 1.2 настоящего Поручения;
3. при обработке соблюдаются принципы и правила 152-ФЗ, в том числе в части первичного сбора и хранения данных;
4. Заказчик разработал и опубликовал (обеспечил неограниченный доступ) документ, определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, в месте сбора данных (в интерфейсе бота и (или) на сайте), в соответствии с частью 2 статьи 18.1 152-ФЗ;
5. тексты согласий субъектов персональных данных содержат сведения об Исполнителе как лице, осуществляющем обработку персональных данных по поручению Оператора (наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес), в соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 9 152-ФЗ;
6. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие заверения об обстоятельствах в значении статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

– база контактных данных сформирована Заказчиком самостоятельно из собственных источников – из числа его клиентов, лиц, обратившихся к нему, либо лиц, состоящих или состоявших с ним в договорных отношениях;

– база не приобреталась и не получалась у третьих лиц на возмездной или безвозмездной основе, не происходит из утечек и компрометаций информационных систем, не получена через сервисы предоставления сведений о физических лицах и не собрана путем автоматизированного сбора данных с преодолением средств защиты информации;

– в отношении каждого субъекта получено и хранится отдельное согласие на получение рекламы по сетям электросвязи, отвечающее требованиям части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

– база не содержит специальных категорий персональных данных, биометрических персональных данных и персональных данных несовершеннолетних, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим приложением;

– по письменному запросу Исполнителя Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет подтверждение наличия согласия конкретного субъекта;

– Заказчик не включен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ведение которого осуществляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, и не привлекался к административной ответственности по статье 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.2. Заказчик обязан незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня уведомить Исполнителя в письменной форме:

1. об отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку или о возникновении иных оснований для прекращения обработки его данных;
2. о получении претензии или запроса от субъекта персональных данных, связанного с обработкой его данных;
3. о выявлении фактов предоставления Исполнителю недостоверных или неправомерно полученных данных.

4.3. Заказчик несет полную ответственность перед субъектами персональных данных и контролирующими органами за законность оснований и целей обработки персональных данных, а также за содержание обрабатываемых данных. Заказчик самостоятельно исполняет обязанности Оператора, предусмотренные статьями 12, 18, 18.1, 19, 21, 22 152-ФЗ, включая обязанность подать

(актуализировать) уведомление об обработке персональных данных и уведомление о намерении осуществлять трансграничную передачу (в случаях, когда такие обязанности возникают). Регистрация Исполнителя в реестре операторов не заменяет указанных обязанностей Заказчика.

4.4. Заверения об обстоятельствах, предусмотренные пунктом 4.1 и разделом 8 настоящего Поручения, а также положения пункта 7.4, применяются к Заказчикам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Заказчик – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, подтверждает соответствие загружаемых данных условиям, указанным в пункте 4.1 и разделе 8, и несет ответственность за недостоверность такого подтверждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Обязательства Исполнителя (Обработчика)

5.1. Исполнитель обязуется:

1. обрабатывать персональные данные исключительно в рамках настоящего Поручения и для целей, указанных в Карточке бота и пункте 1.2;
2. не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Заказчика, за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральным законом;
3. обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных;
4. применять необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в соответствии с требованиями статьи 19 152-ФЗ, в том числе определить угрозы безопасности, применять средства защиты информации, прошедшие оценку соответствия, осуществлять учет носителей, обеспечивать регистрацию и учет действий с данными, восстановление данных и контроль за принимаемыми мерами;
5. предоставлять Заказчику по его запросу, в том числе до начала обработки, документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение требований, установленных 152-ФЗ (включая сведения об инфраструктуре, местах хранения баз данных и реализуемых мерах защиты – Приложение № 4, а также перечень субобработчиков – Приложение № 3);
6. по требованию Заказчика обеспечить техническую возможность доступа к данным, их уточнения, блокирования, удаления и выгрузки в структурированном машиночитаемом формате в сроки, обеспечивающие соблюдение Заказчиком сроков, установленных статьями 20 и 21 152-ФЗ;
7. уведомлять Заказчика об инцидентах в порядке пункта 5.4;
8. сообщать Заказчику об изменении перечня субобработчиков и об изменении сведений об инфраструктуре в порядке, установленном Договором.

5.2. Трансграничная передача и обработка с помощью AI-моделей:

5.2.1. Стороны признают, что функционал чат-бота может предполагать использование моделей искусственного интеллекта (включая, но не ограничиваясь, OpenAI GPT, Яндекс GPT, GigaChat), вычислительная инфраструктура которых может располагаться за пределами Российской Федерации.

5.2.2. Перед отправкой запросов в OpenAI и Google Gemini Исполнитель удаляет из их содержания персональные данные. Указанным сервисам передается только обезличенное содержание запросов.

5.2.3. Решение о выборе иностранной модели искусственного интеллекта принимает Заказчик. Если передаваемые сведения позволяют прямо или косвенно определить физическое лицо, их передача осуществляется с соблюдением требований статьи 12 152-ФЗ. Заказчик исполняет предусмотренные указанной статьей обязанности в отношении обработки, для которой он является Оператором; Исполнитель исполняет обязанности в пределах своей роли и зоны ответственности.

5.2.4. Заказчик настоящим подтверждает, что осведомлен о требованиях части 5 статьи 18 152-ФЗ, и дает Исполнителю прямую инструкцию для первичного сбора и обработки персональных данных граждан Российской Федерации не использовать базы данных, находящиеся за пределами территории Российской Федерации.

5.3. Взаимодействие с субъектами персональных данных: любой запрос (требование, обращение) от субъекта персональных данных, полученный Исполнителем, в течение 1 (одного) рабочего дня направляется Заказчику для самостоятельного рассмотрения и ответа. Ответственным за ответ субъекту является Заказчик как Оператор. Исполнитель обязуется

действовать строго в соответствии с последующими письменными инструкциями Заказчика по такому запросу.

5.4. Информирование об инцидентах: о любом факте несанкционированного доступа к персональным данным или ином инциденте, который может повлиять на их безопасность, Исполнитель обязан незамедлительно, но не позднее 4 (четырех) часов с момента выявления, уведомить Заказчика, а также предоставить сведения, необходимые для исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 152-ФЗ, и содействовать в проведении внутреннего расследования. Обязанность уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных лежит на Заказчике как Операторе.

6. Сроки обработки, хранения и уничтожения данных

6.1. Обработка персональных данных осуществляется на весь срок действия Договора. Сроки хранения по категориям данных определяются Карточкой бота.

6.2. По истечении срока действия Договора или при досрочном его прекращении Исполнитель обязан по выбору Заказчика, указанному в письменном распоряжении:

- уничтожить все персональные данные, полученные от Заказчика и обработанные в рамках Поручения, с использованием необратимых методов, исключающих восстановление, и представить Заказчику соответствующий акт; либо

- обезличить данные таким образом, чтобы стало невозможным определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту, и представить Заказчику подтверждение.

6.3. При отсутствии отдельного письменного распоряжения Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения Договора Исполнитель обязан уничтожить данные в порядке, указанном в пункте 6.2.

6.4. Удаление данных осуществляется Исполнителем в отношении всех носителей и информационных систем, в которых персональные данные обрабатывались, включая:

- базы данных и информационные системы Исполнителя (Платформа, Личный кабинет, CRM и иные учетные системы);

- информационные системы, вычислительную инфраструктуру и облачные хранилища, предоставляемые Субобработчиками (включая ЦОД и облачных провайдеров);

- информационные системы и сервисы провайдеров моделей искусственного интеллекта, операторов связи и сервисов рассылок, сервисов записи и расшифровки разговоров, а также иных лиц, привлеченных к обработке;

- резервные копии, архивы и журналы (логи), если в них содержатся персональные данные.

6.5. Исполнитель обязан обеспечить удаление персональных данных у каждого лица, привлеченного им к обработке (Субобработчика), на тех же условиях и в те же сроки, которые установлены настоящим Поручением, и предоставить Заказчику подтверждение такого удаления. Обязанность Исполнителя обеспечить удаление данных у Субобработчиков является составной частью его обязательств по Поручению и не зависит от того, сохраняет ли Исполнитель отношения с соответствующим Субобработчиком.

6.6. Если технически немедленное удаление персональных данных из резервных копий и журналов (логов) невозможно, такие данные блокируются, не используются для каких-либо целей и не передаются третьим лицам вплоть до их планового удаления в соответствии с политикой резервного копирования Исполнителя, но не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты прекращения Договора либо иного срока, установленного законом. Общее правило о блокировании в случаях, когда уничтожение в установленный срок невозможно, применяется в порядке, установленном пунктом 6.7 настоящего Поручения.

6.7. Сроки уничтожения персональных данных, если уничтожение не удается осуществить в эти сроки, определяются в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ) и указываются в Приложении № 6 к Договору. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в указанные сроки Исполнитель обязан осуществить блокирование таких персональных данных и обеспечить их уничтожение в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами (часть 6 статьи 21 152-ФЗ).

6.8. Сроки уничтожения, блокирования и прекращения обработки данных

Сроки, применяемые Исполнителем, определяются по статье 21 152-ФЗ и составляют:

Основание	Действие	Срок
Обращение или запрос субъекта либо запрос уполномоченного органа о	Блокирование данных на период проверки	С момента обращения (получения запроса)

выявлении неправомерной обработки или неточных данных		
Подтверждение факта неточности персональных данных	Уточнение данных и снятие блокирования	Не более 7 (семи) рабочих дней со дня представления сведений
Выявление неправомерной обработки	Прекращение неправомерной обработки	Не более 3 (трех) рабочих дней с даты выявления
Выявление неправомерной обработки, правомерность которой обеспечить невозможно	Уничтожение данных	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления
Требование субъекта о прекращении обработки	Прекращение обработки	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования; продление не более чем на 5 (пять) рабочих дней с мотивированным уведомлением
Достижение цели обработки	Прекращение обработки и уничтожение данных	Не более 30 (тридцати) дней с даты достижения цели
Отзыв согласия субъекта	Прекращение обработки и уничтожение данных, если сохранение более не требуется	Не более 30 (тридцати) дней с даты поступления отзыва
Невозможность уничтожения данных в указанные сроки	Блокирование данных и последующее уничтожение	Блокирование – незамедлительно; уничтожение – не более 6 (шести) месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами
Прекращение Договора	Уничтожение либо обезличивание данных по выбору Заказчика; при отсутствии распоряжения – уничтожение	Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения Договора
Резервные копии и журналы (логи)	Удаление; при технической невозможности – блокирование без использования до планового удаления	Не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты прекращения Договора либо иного срока, установленного законом
Инцидент (неправомерная или случайная передача, предоставление, распространение, доступ к данным)	Уведомление уполномоченного органа о произошедшем инциденте	В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента выявления
Инцидент	Уведомление уполномоченного органа о результатах внутреннего расследования	В течение 72 (семидесяти двух) часов с момента выявления

Сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются в рабочих днях, если прямо указано на рабочие дни, и в календарных днях в остальных случаях. Сокращенные договорные сроки (в том числе 4-часовой срок уведомления Заказчика об инциденте, применяются как более короткие по отношению к законным и не отменяют обязанностей Исполнителя по соблюдению сроков, установленных 152-ФЗ.

6.9. Исполнитель обязан соблюдать установленные сроки и обеспечить их соблюдение привлеченными Субобработчиками. При нарушении срока Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика, указать причины и предложить план устранения нарушения; такое уведомление не освобождает Исполнителя от ответственности.

6.10. Уничтожение персональных данных производится с использованием необратимых методов, исключающих восстановление их содержания, в том числе с применением для уничтожения персональных данных прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации.

Уничтожению подлежат персональные данные на всех носителях и во всех информационных системах, включая данные, обрабатываемые Субобработчиками.

6.11. Порядок действий при получении требования об уничтожении данных:

- Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения требования (запроса, распоряжения) подтверждает его получение и при необходимости запрашивает у Заказчика уточнения;

- Исполнитель блокирует соответствующие данные на период исполнения требования;

- Исполнитель направляет Субобработчикам обязательное для исполнения указание об уничтожении данных в установленный срок с требованием о предоставлении подтверждения;

- Исполнитель уничтожает данные в своих информационных системах и обеспечивает уничтожение данных у Субобработчиков;

- Исполнитель формирует и направляет Заказчику документы, подтверждающие уничтожение (раздел 5 настоящего Приложения).

6.12. Если уничтожение данных невозможно в установленный срок, Исполнитель блокирует данные и обеспечивает их уничтожение в срок не более шести месяцев.

6.13. Подтверждение уничтожения персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. В состав подтверждения включаются:

-акт об уничтожении персональных данных, составленный Исполнителем, с указанием даты и места уничтожения, перечня категорий и объема уничтоженных данных, оснований уничтожения, примененного способа уничтожения и сведений о примененных средствах защиты информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации;

-выгрузка из журналов регистрации и учета действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

- подтверждения уничтожения, полученные от каждого Субобработчика, обрабатывавшего соответствующие данные (акты, отчеты, уведомления), с указанием объема, даты и способа уничтожения;

- сведения о результатах уничтожения данных в резервных копиях и журналах (логах) либо о блокировании таких данных с указанием срока их планового удаления;

- уведомление субъекта персональных данных (его представителя) об уничтожении данных, а если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных – также уведомление указанного органа.

Акт об уничтожении персональных данных должен позволять установить, какие именно данные, в каком объеме, когда и каким способом уничтожены, и быть достаточным для подтверждения уничтожения перед субъектом персональных данных и уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.

Исполнитель предоставляет Заказчику подтверждение уничтожения в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения уничтожения данных, если более короткий срок не установлен письменным требованием Заказчика, а также по запросу Заказчика в течение срока действия Договора в порядке, предусмотренном Договором.

Подтверждения уничтожения, полученные Исполнителем от Субобработчиков, являются документами, подтверждающими исполнение обязательств Исполнителя перед Заказчиком, и предоставляются Заказчику по его запросу без дополнительных условий.

Исполнитель ведет учет выданных подтверждений уничтожения (дата, основание, объем данных, состав информационных систем и Субобработчиков, ответственные лица) и хранит их в течение срока действия Договора и не менее 3 (трех) лет после его прекращения.

6.14. Обязанности Сторон в части удаления данных у Субобработчиков

6.14.1. Исполнитель обязан:

- включать в договоры с Субобработчиками условия об обязанности удалять (уничтожать) персональные данные по указанию Исполнителя, о сроках такого удаления, о предоставлении подтверждений уничтожения, о конфиденциальности данных и о запрете использовать данные в собственных целях, включая цели обучения моделей искусственного интеллекта;

- обеспечивать, чтобы объем обязательств Субобработчиков был не меньше объема обязательств Исполнителя перед Заказчиком;

- незамедлительно уведомлять Заказчика о невозможности обеспечить удаление данных у какого-либо Субобработчика, о отказах Субобработчика от предоставления подтверждений и о любых обстоятельствах, препятствующих удалению данных;

- не привлекать Субобработчиков, отказывающихся принимать обязательства по удалению и конфиденциальности данных;

по запросу Заказчика предоставлять сведения о фактическом месте (местах) обработки и хранения данных, в том числе о странах размещения инфраструктуры Субобработчиков.

6.14.2. Заказчик обязан:

- определять по своему выбору способ прекращения обработки – уничтожение либо обезличивание данных – и направлять соответствующее письменное распоряжение в порядке предусмотренном настоящим Приложением;

- самостоятельно обеспечивать удаление данных, находящихся в его собственных информационных системах, а также данных, переданных им третьим лицам помимо Исполнителя;

- не позднее 1 (одного) рабочего дня уведомлять Исполнителя об отзыве субъектом согласия на обработку данных и об иных основаниях для прекращения обработки.

6.15. По требованию Заказчика Исполнитель прекращает передачу запросов соответствующему провайдеру иностранной модели искусственного интеллекта. В отношении персональных данных применяются требования об их удалении и уничтожении, установленные настоящим Поручением. Зарубежным провайдерам передается только обезличенное содержание запросов в порядке пункта 5.2.2 настоящего Поручения.

6.16. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за любые убытки (включая штрафы, предписания контролирующих органов, судебные расходы), понесенные Заказчиком в результате нарушения Исполнителем или привлеченными им Субобработчиками обязанностей по удалению (уничтожению), блокированию, уточнению и прекращению обработки персональных данных, а также обязанностей по предоставлению подтверждений уничтожения.

Исполнитель обязан возместить Заказчику суммы возмещенного субъектам персональных данных вреда, а также суммы административных штрафов, если соответствующие требования и санкции возникли вследствие нарушения обязанностей предусмотренных настоящим пунктом.

7. Контроль и ответственность

7.1. Заказчик вправе проводить проверки соблюдения Исполнителем условий настоящего Поручения и требований законодательства о персональных данных, включая запрос документов, не чаще 1 (одного) раза в год, при условии уведомления не менее чем за 10 рабочих дней. Обязанность Исполнителя предоставлять документы по запросу (пункт 5.1.5) не ограничена указанной периодичностью.

7.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за любые убытки (включая штрафы, предписания контролирующих органов, судебные расходы), понесенные Заказчиком в результате нарушения Исполнителем условий настоящего Поручения или требований законодательства о персональных данных при их обработке.

7.3. Ответственность Исполнителя перед субъектами персональных данных за действия, совершенные по письменной инструкции Заказчика, несет Заказчик. Ответственность перед Заказчиком несет Исполнитель.

7.4. В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик возмещает Исполнителю имущественные потери, возникшие при привлечении Исполнителя к административной ответственности, предъявлении ему требований субъектов персональных данных, вынесении в отношении него предписания уполномоченного органа либо изъятии у него оборудования и носителей информации, если указанные обстоятельства связаны с обработкой данных, переданных Заказчиком, либо с недостоверностью предоставленных им заверений. Возмещению подлежат суммы штрафов и компенсаций, а также документально подтвержденные расходы на юридическую помощь и на урегулирование споров, включая медиацию и досудебную работу. Возмещение производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком требования с приложением подтверждающих документов. Настоящий пункт не применяется, если Заказчиком является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

8. Исходящие коммуникации

8.1. Загрузка контактных данных в ПО и запуск исходящих коммуникаций осуществляются Заказчиком самостоятельно в Личном кабинете. Исполнитель указанные действия не выполняет. Поручения Заказчика о выполнении этих действий силами работников Исполнителя принимаются исключительно на основании отдельного письменного соглашения. Настройка ПО и тестовый прогон осуществляются на тестовых контактах, принадлежащих Исполнителю либо предоставленных Заказчиком для этой цели.

8.2. Заказчик заверяет, что абонентские номера, с которых совершаются вызовы, принадлежат ему на законном основании, их использование согласовано с его оператором связи и соблюдены требования к передаче сведений о вызывающем абоненте.

8.3. Заказчик самостоятельно определяет состав сведений, включаемых в загружаемый файл, и не включает в него данные, не являющиеся необходимыми для проведения кампании.

8.4. Заказчик обязан исключать из загружаемого файла контакты лиц, ранее отказавшихся от обращений либо отозвавших согласие. Обязанность по исключению таких контактов лежит на Заказчике. Исполнитель вправе в одностороннем порядке внедрить функцию стоп-листа; в этом случае обязанность по ее применению может быть возложена на Исполнителя отдельным соглашением Сторон.

8.5. Результаты кампаний и данные из баз передаются исключительно в информационные системы, принадлежащие Заказчику и прямо указанные им.

9. Запись разговоров

9.1. При проведении голосовых коммуникаций осуществляется запись разговора. Оператором персональных данных в отношении записи является Заказчик; он обеспечивает информирование субъекта о ведении записи и наличие правового основания для такой обработки.

Исполнитель вправе запросить у Заказчика подтверждение такого информирования и приостановить оказание Услуг при его отсутствии.

9.2. Записи и их расшифровки хранятся 30 (тридцать) дней, если иной срок не установлен письменным указанием Заказчика, но не более 90 (девяноста) дней, после чего уничтожаются.

9.3. Голос субъекта не используется для целей установления его личности; обработка биометрических персональных данных не производится. Стороны подтверждают, что запись голоса в рамках оказания Услуг не является биометрическими персональными данными в значении статьи 11 152-ФЗ, поскольку не используется для установления личности субъекта.

10. Реклама

10.1. Заказчик является рекламодателем и рекламораспространителем в значении Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Заказчик самостоятельно определяет содержание сообщений и сценариев, круг адресатов, время и интенсивность коммуникаций. Исполнитель предоставляет технические средства и не определяет указанные параметры.

10.2. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю сведения, необходимые для маркировки рекламы, если этого требует законодательство. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие маркировки рекламы (в том числе идентификатора ERID), обеспечение которой является обязанностью Заказчика.

10.3. Заказчик обязан обеспечить получение предварительного согласия адресатов на получение рекламы по сетям электросвязи в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и незамедлительно прекращать распространение рекламы по требованию адресата.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ (публичной оферте)
Редакция от «01» ноября 2026 г. Вступает в силу с 1 ноября 2026 года.

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящие Условия регулируют отношения между Исполнителем и Заказчиком (Партнером) в рамках привлечения новых Заказчиков на условиях вознаграждения. Партнерские условия являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу для Заказчика с момента его регистрации в Партнерской программе через Личный кабинет.

1. Термины

1.1. Партнер – Заказчик (физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), зарегистрировавшийся в Партнерской программе и получивший уникальную реферальную ссылку.

1.2. Реферал – третье лицо (новый Заказчик), перешедшее по реферальной ссылке Партнера и осуществившее акцепт Оферты.

1.3. Реферальная ссылка – уникальная гиперссылка, содержащая идентификатор Партнера.

1.4. Партнерское вознаграждение – денежная сумма, выплачиваемая Исполнителем Партнеру за привлечение Рефералов.

2. Статусы Партнера, вознаграждение и порядок выплаты

2.1. Партнер (статус «Партнер») вправе получать вознаграждение в размере 5 (пяти) процентов от каждого платежа Реферала за услуги платформы Исполнителя. Вознаграждение не начисляется на бонусы и подарочные начисления, а также на платежи, по которым произведен возврат.

2.2. Статус «Интегратор» присваивается Партнеру, имеющему активную подписку «start» (или эквивалентную) и подтвердившему компетенции в порядке, установленном Исполнителем. Интегратор дополнительно вправе получать вознаграждение за внедрение (настройку) ПО, получать доступ к служебным функциям Личного кабинета, размещать информацию о себе на Сайте как об официальном Интеграторе, участвовать в Партнерской программе «Маркет».

2.3. Вознаграждение начисляется только за Рефералов, осуществивших регистрацию и первый платеж по реферальной ссылке Партнера. Факт перехода фиксируется автоматически с использованием cookie-файлов (срок хранения – 365 дней) либо через UTM-метки.

2.4. Вознаграждение не начисляется, если: Реферал зарегистрировался и произвел оплату без реферальной ссылки; Реферал является действующим Заказчиком на момент перехода по ссылке; Реферал является аффилированным лицом Партнера; Партнер и Реферал – одно и то же лицо (самореферал).

2.5. Вознаграждение начисляется на отдельный партнерский баланс в Личном кабинете в течение 5 (пяти) рабочих дней после зачисления платежа Реферала на расчетный счет Исполнителя (при отсутствии возврата платежа).

2.6. Порядок вывода вознаграждения: юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе вывести накопленное вознаграждение на свой расчетный счет при сумме не менее 1 000 рублей на основании отчета агента и УПД, сформированных в Личном кабинете; Исполнитель удерживает и уплачивает налоги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Физические лица без статуса индивидуального предпринимателя вправе использовать накопленное вознаграждение исключительно для пополнения своего баланса в Сервисе или баланса своих Рефералов; вывод на банковскую карту или расчетный счет физического лица не производится.

2.7. Вознаграждение не начисляется на платежи, произведенные с использованием бонусов, либо возвращенные Рефералом.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Партнер обязуется: не использовать спам, автоматические обзвоны, вредоносное ПО и иные запрещенные законом методы привлечения Рефералов; не давать третьим лицам гарантий от имени Исполнителя, не предусмотренных Офертой; не использовать реферальную ссылку на

сайтах, содержащих запрещенную к распространению информацию; самостоятельно обеспечивать соблюдение требований законодательства о рекламе.

3.2. Исполнитель вправе: в одностороннем порядке изменить размер партнерского вознаграждения, уведомив Партнера за 15 (пятнадцать) календарных дней через Личный кабинет (изменения применяются к платежам, поступившим после вступления изменений в силу); заблокировать партнерский аккаунт и аннулировать начисленное, но не выведенное вознаграждение при нарушении пункта 3.1; не выплачивать вознаграждение, если Реферал расторг Договор и вернул платежи в течение 14 (четырнадцати) дней с момента оплаты.

4. Ответственность, налоги и прекращение участия

4.1. Партнер несет самостоятельную ответственность за законность своей деятельности по привлечению Рефералов и соблюдение налогового законодательства.

4.2. Партнер вправе выйти из Партнерской программы в любой момент, уведомив Исполнителя через Личный кабинет; начисленное, но не выведенное вознаграждение выплачивается в течение 30 (тридцати) дней при отсутствии нарушений.

4.3. Исполнитель вправе исключить Партнера из Партнерской программы без выплаты накопленного вознаграждения в случаях грубого нарушения пункта 3.1, предоставления заведомо ложных сведений при регистрации, совершения действий, дискредитирующих Исполнителя или его ПО.

5. Партнерская программа «Маркет»

5.1. Партнеры со статусом «Интегратор» вправе размещать собственные приложения (боты, виджеты, интеграции) в маркетплейсе «Маркет» на условиях размещения, технических требований и порядка модерации, определяемых отдельным регламентом, размещенным в Личном кабинете. Исполнитель не гарантирует публикацию бота; решение принимается по результатам модерации.

5.2. Маркетплейс «Маркет»: роли Сторон, продавец бота, прием платежей, возврат предоплаты и регламент претензий

5.2.1. Партнеры со статусом «Интегратор» вправе размещать собственные приложения (боты, виджеты, интеграции) в маркетплейсе «Маркет» на условиях размещения, технических требований и порядка модерации, определяемых отдельным регламентом, размещенным в Личном кабинете. Исполнитель не гарантирует публикацию бота; решение принимается по результатам модерации.

5.2.2. Стоимость ботов ограничивается по категориям: простые – до 1 000 рублей; средней сложности – до 3 000 рублей; сложные – до 7 000 рублей. Категория и стоимость определяются модератором Исполнителя; решение окончательно. Комиссия Исполнителя составляет 50 (пятьдесят) процентов от стоимости бота.

5.2.3. Модерация представляет собой проверку бота на соответствие техническим требованиям, требованиям раздела 3 Договора и условиям размещения, установленным регламентом «Маркета». Модерация не является проверкой качества бота, его потребительских свойств, полноты и достоверности описания, а также законности размещаемых в боте и с его помощью материалов и не создает для Исполнителя гарантий в отношении бота. Отказ в публикации бота, равно как и его публикация, не являются подтверждением соответствия бота требованиям законодательства Российской Федерации и не переносят на Исполнителя ответственность Заказчика (Владельца бота).

5.2.4. Матрица ролей при распространении ботов через «Маркет»:

Роль	**Лицо, выступающее в этой роли**	**Содержание роли**
Продавец (исполнитель) бота	Заказчик (Партнер), разместивший бота; при размещении бота для нужд третьего лица – Владелец бота	Определяет содержание, функциональность и описание бота, устанавливает цену в пределах категории, гарантирует соблюдение прав третьих лиц и соответствие бота законодательству Российской Федерации; несет ответственность за качество, потребительские свойства и законность бота
Владелец агрегатора	Исполнитель (ООО	Предоставляет техническую платформу «Маркет», обеспечивает возможность размещения и

	«МАЙБОТИКА»)	приобретения ботов, доводит до потребителя сведения о себе и о продавце, принимает платежи и обеспечивает возврат предоплаты
Информационный посредник	Исполнитель	В части предоставления технической возможности размещения и передачи материала действует как информационный посредник (статья 1253.1 ГК РФ): не является инициатором размещения, не определяет получателя и содержание материала, не изменяет его, за исключением технологических изменений, и не знал и не должен был знать о неправомерности использования материала
Оператор персональных данных конечных пользователей бота	Заказчик либо Владелец бота	Определяет цели, состав и способы обработки персональных данных конечных пользователей бота; Исполнитель выступает лицом, обрабатывающим данные по поручению оператора (раздел 4 Договора, Приложение № 1)
Оператор персональных данных Заказчиков как пользователей Платформы	Исполнитель	Обрабатывает учетные, контактные, платежные и биллинговые данные Заказчиков для собственных целей на основании своей Политики в отношении обработки персональных данных

5.2.5. Продавец бота. Продавцом (исполнителем) бота во всех случаях является Заказчик (Партнер), разместивший бота, а при размещении бота для нужд третьего лица – Владелец бота. Исполнитель продавцом бота не является, боты не разрабатывает и не реализует, в содержание ботов не вмешивается и ответственности за их качество, потребительские свойства и последствия использования не несет, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Сведения о продавце (Заказчике или Владельце бота) доводятся до потребителя в карточке бота и в Личном кабинете и должны соответствовать требованиям статьи 9 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

5.2.6. Владелец агрегатора. Исполнитель выполняет функции владельца агрегатора в значении Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1. Исполнитель доводит до сведения потребителей информацию о себе и о продавце (наименование либо фамилию, имя, отчество, место нахождения (адрес), режим работы, ОГРН (ОГРНИП), а также об изменениях указанной информации), размещая ее в «Маркете»; при размещении информации о продавце Исполнитель вправе использовать ссылку на соответствующую страницу сайта (ресурса) продавца. Заказчик (Владелец бота) обязан предоставить Исполнителю достоверную информацию о себе и в течение 1 (одного) рабочего дня сообщать об изменениях.

2. Исполнитель, предоставивший потребителю недостоверную или неполную информацию о боте (услуге) или о продавце, на основании которой потребителем был заключен договор, несет ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления такой информации. Исполнитель не несет ответственности за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления недостоверной или неполной информации о боте (услуге), если Исполнитель не изменяет информацию о боте (услуге), предоставленную продавцом и содержащуюся в предложении о заключении договора.

3. Если иное не предусмотрено соглашением между Исполнителем и продавцом, ответственность за исполнение договора, заключенного потребителем с продавцом на основании предоставленной Исполнителем информации, а также за соблюдение прав потребителей, нарушенных в результате передачи бота (услуги) ненадлежащего качества, несет продавец (Заказчик или Владелец бота). Исполнитель обеспечивает лишь техническое содействие в передаче требования продавцу.

5.2.7. Информационный посредник. В части предоставления технической возможности размещения и передачи материалов, создаваемых с использованием ботов, Исполнитель действует как информационный посредник в значении статьи 1253.1 ГК РФ и не несет ответственности за нарушение интеллектуальных прав при одновременном соблюдении условий, установленных указанной статьей. Исполнитель не является инициатором передачи материала, не определяет

получателя материала, не изменяет содержание материала, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса, и не знал и не должен был знать о неправомерности использования соответствующего материала. Заказчик (Владелец бота) обязан обеспечить, чтобы условия использования бота, предназначенного для третьих лиц, обязывали конечных пользователей соблюдать законодательство Российской Федерации и не использовать бота для распространения запрещенного контента. Ответственность за фактическое размещение (публикацию) результата работы бота несет Публикующее лицо.

5.2.8. Прием платежей и выдача документа об оплате. Оплата ботов производится в пользу Исполнителя способами, доступными в «Маркете» и Личном кабинете. Исполнитель принимает денежные средства, обеспечивает выдачу потребителю документа, подтверждающего оплату (кассового чека), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и перечисляет полученные суммы продавцу за вычетом комиссии Исполнителя в порядке, установленном регламентом «Маркета» и разделом 2 настоящего Приложения. Прием платежей Исполнителем не изменяет распределения ролей и ответственности, установленного пунктами 5.2.4–5.2.7: продавцом бота остается Заказчик (Владелец бота). Согласие потребителя на приобретение дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату оформляется в письменной форме, если иное не предусмотрено законом; бремя доказывания наличия такого согласия возлагается на продавца (Исполнителя как владельца агрегатора).

5.2.9. Возврат предоплаты. Потребитель вправе предъявить Исполнителю требование о возврате суммы произведенной им предварительной оплаты бота (услуги). Исполнитель возвращает сумму полученной им предварительной оплаты в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования при одновременном наличии следующих условий:

1. бот (услуга), в отношении которого потребителем внесена предварительная оплата, не передан потребителю в срок (услуга не оказана в срок);
2. потребитель направил продавцу (Заказчику или Владельцу бота) уведомление об отказе от исполнения договора в связи с нарушением продавцом обязательства передать бот (оказать услугу) в установленный срок.

Наряду с требованием о возврате суммы предварительной оплаты потребитель направляет Исполнителю подтверждение направления продавцу указанного уведомления. Если иное не предусмотрено условиями пользовательского или иного соглашения потребителя с Исполнителем, уведомление продавцу об отказе от исполнения договора может быть направлено через Исполнителя, который обязан направить его продавцу.

Исполнитель вправе отказать потребителю в возврате суммы предварительной оплаты при получении от продавца подтверждения принятия потребителем бота (оказания услуги) при условии, что копия такого подтверждения была направлена Исполнителем потребителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения требования о возврате. В случае несогласия потребителя с представленными Исполнителем доказательствами принятия бота (оказания услуги) потребитель вправе требовать возврата суммы произведенной им предварительной оплаты в судебном порядке.

5.2.10. Регламент претензий и обращений. Обращения, претензии и требования, связанные с приобретением и использованием ботов в «Маркете», рассматриваются в следующие сроки:

Вид обращения	**Срок рассмотрения (исполнения)**
Требование потребителя о возмещении убытков, причиненных недопустимыми условиями договора	10 (десять) дней со дня предъявления
Требование потребителя о возврате суммы предварительной оплаты	10 (десять) календарных дней со дня предъявления
Требование потребителя об исключении из договора недопустимых условий, ущемляющих права потребителя	10 (десять) дней со дня предъявления с обязательным извещением потребителя о результатах рассмотрения и принятом мотивированном решении
Обращение правообладателя или иного заинтересованного лица о нарушении прав (в том числе интеллектуальных)	3 (три) рабочих дня со дня получения
Обращение субъекта персональных данных и запросы уполномоченных органов, связанные	В сроки, установленные разделом 4 Договора и Приложением № 1

с обработкой персональных данных	
Сообщение об инциденте (несанкционированном доступе к персональным данным)	Незамедлительно, но не позднее 4 (четырех) часов с момента выявления

1. Заказчик (Владелец бота) обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления Исполнителя предоставить информацию и документы, необходимые для рассмотрения обращения, и самостоятельно устранить нарушение. При нарушении этой обязанности Исполнитель вправе применить меры, предусмотренные пунктом 3.4 Договора, включая ограничение доступа к боту.

2. Исполнитель ведет учет поступивших обращений (дата и время поступления, заявитель, содержание, принятые меры, дата ответа) и предоставляет Заказчику сведения об обращениях, связанных с его ботами, по его запросу.

3. Установление обязательного досудебного порядка рассмотрения споров, не предусмотренного законом, не допускается.

5.2.11. Недопустимые условия. Условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны и не подлежат применению. К недопустимым условиям, в частности, относятся условия, которые:

- предоставляют Исполнителю или продавцу право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение согласованных с потребителем условий, за исключением случаев, когда такая возможность предусмотрена законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации;

- ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров;

- исключают или ограничивают ответственность Исполнителя или продавца за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по основаниям, не предусмотренным законом;

- устанавливают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, если такой порядок не предусмотрен законом;

- ограничивают потребителя в средствах и способах защиты нарушенных прав;

- устанавливают для потребителя обязанность по доказыванию обстоятельств, бремя доказывания которых законом на него не возложено.

При предъявлении потребителем требования об исключении из договора недопустимых условий Исполнитель и Заказчик (Владелец бота) обеспечивают рассмотрение такого требования в срок, установленный пунктом 5.2.10, и не вправе отказать потребителю в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора в связи с правомерным указанием потребителя на такие условия.

5.2.12. Разграничение отношений B2B и B2C. Положения пунктов 5.2.5–5.2.11 применяются дифференцированно в зависимости от статуса приобретателя бота:

-если бот (услуга) приобретается физическим лицом для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, такое лицо является потребителем; к отношениям применяются Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в том числе статьи 9, 12 и 16), а также условия Договора и настоящего Приложения в части, не противоречащей императивным нормам указанного Закона;

-если бот (услуга) приобретается для предпринимательских целей – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо физическим лицом, использующим бота в предпринимательской деятельности, такое лицо потребителем не является; законодательство о защите прав потребителей к отношениям не применяется, отношения регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Договором (в том числе разделом 7) и настоящим Приложением. Статус Исполнителя как владельца агрегатора (пункт 5.2.6) и специальные правила о возврате предоплаты (пункт 5.2.9) к таким отношениям не применяются; расчеты, возврат средств и рассмотрение претензий осуществляются в порядке, установленном Договором и регламентом «Маркета».

- Заказчик при оформлении бота в «Маркете» обязан указать цель приобретения (личные нужды либо предпринимательская деятельность). При отсутствии такого указания, бот считается приобретаемым для предпринимательских целей;

Исполнитель вправе запросить у приобретателя документы, подтверждающие его статус и цель приобретения, и при непредставлении таких документов квалифицировать отношения по правилам пункта 5.2.12.

5.2.13. Настоящий пункт не изменяет распределение ответственности Сторон, установленное разделом 7 Договора, не отменяет обязанностей Заказчика как Оператора персональных данных и не ограничивает права субъектов персональных данных.

5.3. В случае непродления подписки на платформу все боты Заказчика приостанавливают работу; по истечении 3 (трех) месяцев с момента приостановки боты удаляются из маркетплейса. Исполнитель вправе направить уведомление о предстоящем удалении через Личный кабинет.

5.4. Заказчик гарантирует, что размещаемые им боты созданы самостоятельно либо с соблюдением прав третьих лиц и что их размещение не нарушает исключительные права третьих лиц. Заказчик самостоятельно несет ответственность за нарушение прав третьих лиц.

6. Заключительные положения

6.1. Участие в Партнерской программе не является офертой в смысле статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и не создает для Партнера статуса работника, агента или иного представителя Исполнителя, если иное прямо не предусмотрено отдельным договором.

6.2. Споры, связанные с начислением и выплатой партнерского вознаграждения, разрешаются в порядке, предусмотренном разделом 12 Договора.

6.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Приложением, применяются условия Договора (основной оферты).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ (публичной оферте)
Редакция от «01» ноября 2026 г. Вступает в силу с 1 ноября 2026 года.

Перечень Субобработчиков.

1.1. Исполнитель вправе привлекать для обработки персональных данных по поручению Заказчика следующих Субобработчиков:

№	Субобработчик	Роль (выполняемые функции)	Место обработки (страна размещения)	Категории данных
1	ООО «Бегет» (хостинг-провайдер), ИНН 7801451618, ОГРН 1077847645590	Предоставление вычислительной	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, территория ЦОД DataLine, ул. Жукова, д.	Все категории данных, обрабатываемые в ПО

		инфраструктуры для размещения ПО	43, стр. 2	
2	ООО «Бегет» (ЦОД / облачный провайдер)	Размещение и хранение баз данных	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, территория ЦОД, ул. Жукова, д. 43, стр. 2	Все категории данных, обрабатываемые в ПО
3	YandexGPT и GigaChat (прямое подключение)	Генерация ответов бота (модели Yandex GPT, GigaChat и иные)	Российская Федерация	Метаданные обращений, обезличенные/псевдонимизированные данные
4	OpenAI и Google Gemini (прямое подключение)	Генерация ответов бота (OpenAI, Google Gemini)	За пределами Российской Федерации	Обезличенное содержание запросов после удаления персональных данных

1.2. Заказчик дает Исполнителю согласие на привлечение указанных Субобработчиков, а также на возложение на них обязанностей о конфиденциальности и безопасности в объеме не меньшем, чем предусмотрено Договором и 152-ФЗ.

1.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлеченных Субобработчиков в пределах, установленных Договором (основной офертой), а перед субъектами персональных данных – Заказчик как Оператор.

1.4. Исполнитель вправе изменять перечень Субобработчиков, уведомляя Заказчика не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней через Личный кабинет или по электронной почте. Заказчик вправе возразить против привлечения нового Субобработчика; при отсутствии возражений изменение считается принятым.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ (публичной оферте)
Редакция от «01» ноября 2026 г. Вступает в силу с 1 ноября 2026 года.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ, МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ И РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРАХ ЗАЩИТЫ

Настоящие сведения предоставляются Исполнителем Заказчику для целей подачи (актуализации) уведомлений, предусмотренных статьями 12 и 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и подлежат актуализации при изменении инфраструктуры.

Показатель	**Сведения**
Место нахождения баз данных, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации	Собственная CRM-система Исполнителя, размещенная у ООО «Бегет». Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, территория ЦОД DataLine, ул. Жукова, д. 43, стр. 2.
Привлекаемые для обработки лица (наименование, адрес)	ООО «Бегет», ИНН 7801451618, ОГРН 1077847645590; адрес размещения серверов: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, территория ЦОД DataLine, ул. Жукова, д. 43, стр. 2. Поставщики ИИ указаны в Приложении № 3.
Описание мер по обеспечению безопасности (статьи 18.1, 19 152-ФЗ)	Доступ к персональным данным защищен аутентификацией по логину и паролю и предоставляется только авторизованным пользователям. Определен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных и имеющих к ним доступ. Персональные данные хранятся в собственной CRM-системе Исполнителя.
Шифровальные (криптографические) средства	_____
Дата начала обработки персональных данных	24 сентября 2026 года
Срок или условие прекращения обработки	Срок действия Договора; уничтожение либо обезличивание данных в порядке Приложения № 1
Наличие (отсутствие) трансграничной передачи	Перед отправкой запросов в OpenAI и Google Gemini Исполнитель удаляет из их содержания персональные данные. Указанным сервисам передается только обезличенное содержание запросов.
Ответственное за организацию обработки персональных данных лицо, контакты	Баранова Ксения Николаевна; электронная почта: info@mybotica.pro.

1.1. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика об изменении указанных сведений не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней с даты планируемого изменения.

1.2. Исполнитель по запросу Заказчика предоставляет сведения об инфраструктуре, а также документы, подтверждающие принятие мер по обеспечению безопасности персональных данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ (публичной оферте)
Редакция от «01» ноября 2026 г. Вступает в силу с 1 ноября 2026 года.

УСЛОВИЯ ДЛЯ БОТОВ, ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение применяется к ботам, посредством которых обрабатываются специальные категории персональных данных, в первую очередь сведения о состоянии здоровья (в том числе боты для записи пациентов в медицинские организации, стоматологии и иные медицинские организации).

1.2. Обработка специальных категорий персональных данных, не касающихся состояния здоровья (расовая, национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, интимная жизнь), через ПО не допускается.

2. Условия обработки сведений о состоянии здоровья

2.1. Оператором персональных данных (Владельцем бота) при обработке сведений о состоянии здоровья должна являться медицинская организация либо иное лицо, профессионально занимающееся медицинской деятельностью и обязанное в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну. Заказчик, не являющийся таким лицом, не вправе выступать Оператором в отношении сведений о здоровье посетителей бота.

2.2. Обработка сведений о состоянии здоровья допускается при одновременном соблюдении условий:

1. получено письменное согласие субъекта персональных данных на обработку специальных категорий персональных данных (часть 2 статьи 10 152-ФЗ);
2. соблюдаются требования законодательства об охране здоровья и о врачебной тайне;
3. цели обработки ограничены оказанием медицинской помощи и сопутствующими целями (запись на прием, напоминания, ведение записи о пациенте);

4. соблюдаются принципы и правила 152-ФЗ, включая запрет на обработку данных, избыточных по отношению к заявленным целям.

2.3. В Карточке бота Заказчик обязан активировать признак обработки специальных категорий данных. Без такого признака использование бота для целей, предполагающих обработку сведений о здоровье, запрещается.

2.4. Исполнитель вправе запросить у Заказчика документы, подтверждающие наличие лицензии на медицинскую деятельность у Владельца бота, а также подтверждение получения письменных согласий субъектов, и приостановить работу бота до их предоставления.

3. Обработка случайно поступивших специальных категорий данных

3.1. Если в сообщениях Конечных пользователей специальные категории персональных данных поступают без активированного признака (пункт 2.3), Заказчик обязан обеспечить их незамедлительное блокирование и удаление и уведомить Исполнителя. Исполнитель вправе реализовать технические меры выявления и блокирования таких данных и приостановить работу бота при систематическом поступлении специальных категорий данных без надлежащего правового режима.

3.2. Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся правомерно, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых она осуществлялась (часть 4 статьи 10 152-ФЗ).

4. Ответственность

4.1. Ответственность за наличие правовых оснований обработки сведений о состоянии здоровья, за получение письменных согласий субъектов и за соблюдение требований о врачебной тайне несет Заказчик (Владелец бота) как Оператор. Исполнитель обеспечивает технические и организационные меры защиты в пределах своей зоны ответственности.